LSHS/TN-14/240

Câu 1: 2 đứa này phạm 2 tội:

- Tội cưỡng đoạt tài sản: K4 Điều 135 BLHS (nó đòi 50.000 USD!).

Ý kiến bổ sung :điểm a

- Tội tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ: K1 Điều 232 BLHS .

Ý kiến : đồng ý

Câu 2: Phương án C:

- Bắt Cường: bắt khẩn cấp

- Bắt Phụng: bắt tạm giam (khởi tố rồi mới bắt).

Ý kiến : bổ sung phần giải thích: Việc sử dụng thuốc nổ để tống tiền là hành vi nguy hiểm và có căn cứ cho thấy Cường đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (điểm a khoản 1 BLTTHS) nên cần bắt Cường trong trường hợp khẩn cấp.

Câu 3: Không được xem là tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Lý do: Tội phạm đã hòan thành (đã gửi thư đe dọa đặt bom).

Ý kiến bổ sung : Chỉ được xem là nửa chừng phạm tội khi Cường không mang đèn có chất nổ vào ngăn kéo tủ siêu thị. Ở đây sau khi viết thư tống tiền , Cường đã cho chất nổ vào, dù không cho nổ nhưng hành vi phạm tội đã được thực hiện.

Câu 4. Kiến nghị: Căn cứ K2 Đ 88 BLTTHS, đề nghị thay đổi BPNC: cho tại ngoại.

Ý kiến : bổ sung thay đổi biện pháp ngăn chặn : cấm đi khỏi nơi cư trú

Câu 5: Soạn thảo kiến nghị.

Câu 6:

1. Có tái phạm ko?

- Cường Sn 15/10/87>>> phạm tội lần đầu tháng 9 năm 2000 (*thật ra có thể phạm tội sớm hơn vì 9/2000 là ngày kết án) (như vậy nó phạm tội lúc chưa được 14 tuổi à? Đề gì mà củ chuối quá!*)>>> căn cứ K6 Đ 69 BLHS: không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

2. Phạm nhiều tội? Thằng này phạm cùng lúc 2 tội (câu 1)>>> chọn đáp án C.

Ý kiến : đồng ý: Phạm nhiều tội

Câu 7: VkS đề nghị không có căn cứ.